

UI Appeal Board ALJ SECTION
450 S SALINA ST 3d FL RM 301
SYRACUSE NY 13202

STATE OF NEW YORK
UNEMPLOYMENT INSURANCE
APPEAL BOARD
ADMINISTRATIVE LAW JUDGE SECTION
Phone (315) 479 3380
Fax (315) 479 3418
www.labor.ny.gov/ui/appeal



PAYCHEX
PO BOX 2000
HENRIETTA NY 14467-2000

Notice of Unemployment Insurance Hearing
Notificación de audiencia sobre Seguro por Desempleo

Date Of This Notice December 18, 2019

In the matter of
KIMBERLY SCHLAFFER

ALJ Case No 119-09244

S S N or E R No xxx-xx-3871

Date of Hearing Friday January 3, 2020

Time of Hearing 11 00 AM ET

You are hereby notified to appear by Telephone
and you will be called at (585) 336-7600

You must arrive on time or you may not be heard
Usted tiene que llegar a la hora programada o su
audiencia podria no llevarse a cabo

Before
Steven Kittleman
Administrative Law Judge

See page 3 for the purpose of this hearing
Lea la pagina 3 para averiguar el motivo de esta audiencia

ER REP

AB 666 (07/13)

STATE OF NEW YORK
**UNEMPLOYMENT INSURANCE
APPEAL BOARD**
ADMINISTRATIVE LAW JUDGE SECTION
Phone (315) 479 3380
Fax (315) 479 3418
www.labor.ny.gov/ui/appeal



**Notice of Unemployment Insurance Hearing
Notificación de audiencia sobre Seguro por Desempleo**

In the Matter of
KIMBERLY SCHLAFFER

ALJ Case No 119-09244

S S N or E R No xxx-xx-3871

ASO SYRACUSE

How the parties will appear
Como compareceran las partes

The **CLAIMANT** will be called at **(585) 737-5931**

The **EMPLOYER** will be called at **(585) 482-8000**
The **EMPLOYER REPRESENTATIVE** will be called
at **(585) 336-7600**

If any of the information listed above is incorrect please provide the correct information by writing or faxing the office listed at the top of page 1

Si la informacion anterior esta incorrecta, sirvase suministrar la informacion correcta por escrito o por fax a la oficina indicada en la parte de arriba de la pagina 1

PURPOSE OF HEARING

To determine the following issue(s)

119-09244 Employer's objection to claimant's entitlement

119-09244 Employer's untimely and/or inadequate protest of charges based on misconduct or voluntary quit

PROPOSITO DE LA AUDIENCIA

Determinar el / los siguiente(s) tema(s)

119-09244 Objecion del patrono al derecho del reclamante

119-09244 Queja inoportuna o inadecuada del empleador por cargos por mala conducta o renuncia voluntaria

REVIEWING YOUR FILE

You can review your case file Monday through Friday between the hours of 08 30 AM and 04 00 PM at

450 S SALINA ST , 3d FL, RM 301 SYRACUSE NY 13202

It is recommended that you review your file prior to the day of the hearing The file is also available for review on the day of the hearing To review your file on the day of the hearing, please arrive at least 30 minutes

Please look on the reverse side for additional information

Keep this notice and bring it to hearing

Page
3

Sirvase leer el reverso para obtener informacion adicional
Guarde esta notificacion y traigala consigo a la audiencia

AB 666 (07/13)

before your hearing

REVISION DE SU EXPEDIENTE

Puede revisar el expediente de su caso de lunes a viernes de 08 30 AM a 04 00 PM en

450 S SALINA ST , 3d FL, RM 301 SYRACUSE NY 13202

Le recomendamos que revise su expediente antes del día de la audiencia También podrá revisar su expediente el día de la audiencia. Si desea revisar su expediente el día de la audiencia, le recomendamos que llegue por lo menos 30 minutos antes de la hora programada para la audiencia

Documents You Should Bring To the Hearing or Mail/Fax If the Hearing Is By Telephone

- 1) This notice
- 2) Any documents that you believe will help explain your case
- 3) Please provide at the hearing an original copy and two photocopies of each document you intend to offer into evidence. For those parties participating by telephone, you should fax/mail photocopies of all of the documents you intend to offer into evidence to the hearing office and to all parties at least 3 days before your scheduled hearing

Documentos que debe llevar consigo a la audiencia o que debe enviar por correo o por fax si la audiencia se realiza por telefono

- 1) Este aviso
- 2) Todo documento que usted crea le ayudara a explicar su caso
- 3) En la audiencia, suministre una copia original y dos fotocopias de cada uno de los documentos que presentara como pruebas. Las partes que comparecen por via telefonica, les sugerimos mandar por fax o por correo copias de todos los documentos que presentaran como pruebas ante la oficina de audiencias y ante todas las partes, con por lo menos, 3 dias de anticipacion a la fecha programada de la audiencia

Instructions IT IS IMPORTANT THAT YOU PARTICIPATE IN THIS HEARING

Claimant If the Judge reduces or denies benefits, you may have to repay benefits you have already received
Employer If a decision results in new or increased benefits, these benefits will be charged to your unemployment insurance account

IF YOU NEED REPRESENTATION

You have the right to be represented at your hearing by anyone you choose. If you want a representative but have not yet found one, you may try to find one from the list of representatives that you received with your Notice of Receipt of Hearing Request. The list is online at www.labor.ny.gov/ui-appeal. Click on Resources, then click on List of Attorneys and Authorized Agents. If you are having problems finding the list or have no access to the internet, call the number listed on the first page of this Notice promptly.

WITNESSES

It is important that you appear at the hearing and bring with you all witnesses who actually saw or heard what happened. While second hand (hearsay) testimony will be considered, it will not be given the same weight as eyewitness testimony.

SUBPOENAS

If you cannot get a witness to testify or do not have a copy of a document you wish to show the Judge, you can ask the Judge at the hearing for a subpoena. The Judge will determine if the subpoena is necessary.

ADJOURNMENTS AND REOPENINGS

If you cannot attend the scheduled hearing, you may request a change of date. Hearings are adjourned or postponed only if the judge approves the request. The judge will decide whether your reason meets legal standards. If you request an adjournment, do so as soon as possible in writing or, if there is not enough time, by telephone. Fax and phone numbers are listed on the first page of this Notice. If the judge denies your request, the hearing will be held as scheduled.

If you do not attend the hearing and the outcome is not in your favor, you may apply to reopen your case. Apply in writing within a reasonable time. There will be a new hearing scheduled to decide if you had a good reason to miss your hearing, and whether you will be allowed to reopen your case. If there were prior hearings where testimony was taken and you did not appear, you should listen to those hearings before the next hearing date. Contact the hearing office listed on this notice to make those arrangements.

PHONE HEARINGS

If you have been directed to appear for this hearing by telephone, a landline is best. The judge's phone number is restricted. Remove any blocks on your phone so you receive the judge's call at the time of the hearing. Check to see that your direct phone number and any extension appear on the Notice of Hearing. If the phone number or extension is incorrect immediately contact this office by phone or by fax.

INTERPRETERS

If you filed your Unemployment Insurance Claim in a foreign language, an interpreter will automatically be provided for you at the hearing. If you filed a claim in English but need help speaking or understanding English you must request that an interpreter be provided for you at the hearing. Call the phone number listed on the first page of this Notice as soon as possible to request an interpreter.

CONTINUE TO CERTIFY WEEKLY

If you are still unemployed and continuing to seek benefits, you must continue to certify for benefits weekly as instructed when you filed your claim.

Please look on the reverse side for additional information

Keep this notice and bring it to hearing

Page
5

Sírvase leer el reverso para obtener información adicional
Guarde esta notificación y traigala consigo a la audiencia

AB 666 (07/13)

Instrucciones SU PRESENCIA EN ESTA AUDIENCIA ES IMPORTANTE

Reclamante si el juez reduce o deniega sus beneficios, se le podra pedir reintegrar el monto de todo beneficio ya recibido

Empleador si la decision adoptada tiene como resultado una nueva emision o incremento de beneficios, dichos beneficios se acreditaran a su cuenta de seguro de beneficios por desempleo

REPRESENTANTES

Usted tiene el derecho de nombrar una persona de su eleccion para que lo represente en la audiencia. Si desea nombrar un representante pero todavia no ha elegido uno, le sugerimos seleccionar uno de la lista de representantes que recibio junto con la Notificacion de Recibo de Peticion de Audiencia. La lista la puede ver en linea en www.labor.ny.gov/ui-appeal. Haga clic en Recursos y luego clic en Lista de Abogados y Agentes Autorizados (List of Attorneys and Authorized Agents). Si no puede encontrar la lista o no tiene acceso al internet, marque inmediatamente el numero de telefono señalado en la primera pagina de esta notificacion.

TESTIGOS

Es importante que se presente a la audiencia y traiga consigo los testigos que vieron u oyeron lo que ocurrio. Si bien el testimonio de oidas se toma en cuenta, no tendra el mismo peso que el testimonio ocular.

CITACIONES JUDICIALES

Si no le es posible presentar el testimonio de un testigo o no tiene la copia de un documento que desea presentar como prueba, le puede solicitar al juez durante la audiencia que emita una citacion judicial. El juez decidira si la citacion judicial es pertinente.

POSTERGACIONES Y REAPERTURAS

Si no puede asistir a la audiencia programada, puede solicitar un cambio de fecha. Las audiencias se aplazan o postergan solamente si el juez lo aprueba. El juez decidira si el motivo que usted plantea cumple con los requisitos establecidos por ley. Si solicita una postergacion, hagalo lo antes posible por escrito, si no hay suficiente tiempo, hagalo por telefono. El numero de fax y numero de telefono aparecen en la primera pagina de esta notificacion. Si el juez deniega su peticion, la audiencia se llevara a cabo en la fecha programada.

Si no asiste a la audiencia y el resultado no es a su favor, puede solicitar la reapertura de su caso. Solicitelo por escrito con anticipacion dentro de lapso de tiempo razonable. Se llevara a cabo una nueva audiencia con motivo de decidir si usted tuvo un motivo justificado por el cual no asistio a la audiencia y si se le permitira reabrir su caso. Si hubo audiencias previas en las cuales se presento testimonio y usted no comparecio, le recomendamos examinar esas audiencias antes de la proxima audiencia imparcial programada. Comuniquese con la oficina de audiencias imparciales señalada en esta notificacion para hacer los arreglos necesarios.

AUDIENCIAS POR TELEFONO

Si se le ha ordenado comparecer a esta audiencia por telefono, un telefono de red fija es preferible. El telefono del juez es de uso limitado. Retire todo bloqueo de su telefono para que la llamada del juez a la hora de la audiencia pueda pasar sin ningun problema. Verifique que su numero directo de telefono y extension aparecen en la Notificacion de la Audiencia. Si el numero de telefono o extension estan incorrectos, comuniquese inmediatamente con esta oficina por telefono o por fax.

INTERPRETES

Si usted registro su Reclamacion de Seguro por Desempleo en un idioma extranjero, se le suministrara automaticamente un interprete en la audiencia. Si su reclamacion fue hecha en ingles pero necesita ayuda para hablar o entender ingles, debe solicitar que se le suministre un interprete en la audiencia. Marque el numero de telefono indicado en la primera pagina de esta notificacion lo antes posible y solicite un interprete.

CONTINUE REPORTANDO SEMANALMENTE

Si usted continua desempleado y cobrando beneficios por desempleo, usted debe continuar reportando semanalmente los periodos de desempleo tal como se le indico cuando registro su reclamacion de beneficios.

Please look on the next page for additional information